

1500178-36.2021.8.26.0551

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Rudi Hiroshi Shinen

Comarca: Limeira

Foro: Foro de Limeira

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 11/01/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2110863/2021 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 17505801 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO,

961/21/923 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 2110863 - DISE- ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Limeira

Foro de Limeira

3ª Vara Criminal

Rua Boa Morte, 661, Limeira-SP - cep 13480-181

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500178-36.2021.8.26.0551 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500178-36.2021.8.26.0551

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2110863/2021 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 17505801 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO,

961/21/923 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 2110863 - DISE- DEL.SEC.LIMEIRA, 961/21/923 -

DISE- DEL.SEC.LIMEIRA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JEFFERSON JÚNIOR DOS SANTOS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz de Direito: Dr. Rudi Hiroshi Shinen

Vistos.

JEFFERSON JÚNIOR DOS SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no

art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, pois, em tese, na data de 23 de abril de 2021, por volta da 10h30min, na Rua Doutor Mario Camargo Aranha, s/nº, Jardim São Francisco, nesta cidade e Comarca de Limeira/SP, mantinha em depósito, para ser entregue a consumo de terceiros, em atividade de tráfico ilícito, 32 (trinta e duas) porções de "cocaína", pesando 17,76g (dezessete gramas e setenta e seis decigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Defesa preliminar às fls. 106/107.

A denúncia foi recebida em 13 de setembro de 2021 (fls. 111/113).

Durante a instrução, as testemunhas foram ouvidas, tendo sido interrogado o acusado ao final.

Em sede de alegações finais, o Ministério Público pugnou pela procedência da ação penal, uma vez presentes a materialidade e a autoria delitivas (fls. 143/149). A Defensoria Pública, por seu turno, pediu o reconhecimento da nulidade decorrente da atuação ilegal dos Guardas Municipais, e no mérito, a absolvição, realizando ponderações subsidiárias acerca da pena (fls. 156/174).

É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO E DECIDO.

Rechaço, de início, a alegação de nulidade, porquanto a prisão em flagrante é permitida por qualquer do povo, além de a Guarda Municipal poder atuar de forma a fazer rondas nas vias públicas, como meio de garantir a segurança dos próprios municipais. Confira-se:

RHC. PRISÃO EM FLAGRANTE. GUARDA MUNICIPAL. APREENSÃO DE COISAS. LEGALIDADE. DELITO PERMANENTE. 1. A guarda municipal, a teor do disposto no § 8º., do art. 144, da Constituição Federal, tem como tarefa precípua a proteção do patrimônio do município, limitação que não exclui nem retira de seus integrantes a condição de agentes da autoridade, legitimados, dentro do princípio de autodefesa da sociedade, a fazer cessar eventual prática criminosa, prendendo quem se encontra em flagrante delito, como de resto facultado a qualquer do povo pela norma do art. 301 do Código de Processo Penal. 2. Nestas circunstâncias, se a lei autoriza a prisão em flagrante, evidentemente que faculta - também - a apreensão de coisas, objeto do crime. 3. Apenas o auto de prisão em flagrante e o termo de apreensão serão lavrados pela autoridade policial. 4. Arguição de nulidade rejeitada, visto que os acusados, quando detidos, estavam em situação de flagrância, na prática do crime previsto no art. 12, da Lei 6.368/76 - modalidade guardar substância entorpecente. 5. RHC improvido. (RHC 7.916/SP, Rel. Min. Fernando Gonçalves, LEXSTJ 115/302)

PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGADA FALTA DE PROVA VÁLIDA PARA A CONDENAÇÃO. APONTADA NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO DE DROGAS POR GUARDAS MUNICIPAIS. NÃO OCORRÊNCIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA. DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. SÚMULA 7/STJ. I - A busca e apreensão de drogas efetuada por guardas municipais não padece da eiva suscitada, embora a Guarda Municipal não possua a atribuição de polícia ostensiva, mas apenas aquelas previstas no art. 144, § 8º. da Constituição da República, sendo o delito de natureza permanente, pode ela efetuar a prisão em flagrante e a apreensão de objetos do crime que se encontrem na posse do agente infrator, nos termos do art. 301 do CPP. Precedente (STJ AgRg no AREsp 1565524 Rel. Min Leonardo de Arruda Raposo j. 05/12/2019, g. n.)

A pretensão punitiva merece acolhimento.

Presente a materialidade do delito, tendo em vista o boletim de ocorrência, a prisão em flagrante do denunciado, o auto de exibição e apreensão de fls. 20 e o

laudo de exame químico-toxicológico de fls. 80/82.

A autoria é igualmente certa, recaindo sobre o ora réu, tendo vista o depoimento das testemunhas.

Deveras, ouvidos em édito, os Guardas Municipais Alexandre de Sordi e Helvecio Julião De Oliveira, em uníssono, afirmaram que estavam em patrulhamento, tendo recebido denúncia de tráfico, sendo passadas as características físicas do suspeito. Chegaram ao local, disseram que o réu estava agachado, perto de um barranco. Em seguida, o acusado sentou-se em um banco na praça. No local onde estava agachado, encontraram um pacote, que continha 32 (trinta e dois) flaconetes de "cocaína", uma embalagem com 14 (catorze) e outra com 18 (dezoito). Indagado, o réu disse que algumas drogas lhe pertenciam, mas que eram para consumo pessoal.

Em solo policial, o acusado permaneceu em silêncio. (fls. 07). Em édito, porém, disse que as drogas estavam escondidas no mato, tratando-se porções de "cocaína". Afirmou que é usuário e que os entorpecentes destinavam-se ao uso.

Nesse passo, note-se que a versão do acusado restou ilhada no conjunto probatório colhido no bojo destes autos, cumprindo ressaltar que não há motivo algum para desmerecer a palavra dos guardas municipais, agentes dotados de fé-pública, que agiram no estrito cumprimento do dever funcional, merecendo, assim, toda a credibilidade.

A respeito do tema, a jurisprudência:

O valor de depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal de agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos. (HC 73518-5- Relator Ministro Celso de Mello, Supremo Tribunal Federal - DJU 18.10.96, p. 39.846).

É importante ponderar que, nos termos do art. 28, § 2º, da Lei nº 11.343/2006, a distinção entre o mero uso e o tráfico deve se dar pelos seguintes critérios: "Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente."

De fato, a quantidade de drogas, as circunstâncias da prisão, a informação de que um indivíduo com as características do réu fazia a venda de entorpecentes no local, bem como os depoimentos dos guardas, são elementos mais do que suficientes para caracterizar o intuito de traficância.

Saliento, outrossim, que o fato de ser o acusado usuário não obsta a traficância, não sendo raras as hipóteses em que a venda de entorpecentes tem por escopo, além do lucro, a manutenção do próprio vício.

É imperativa, nesse contexto, a condenação pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes, previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Passo, pois, à dosimetria da reprimenda penal, nos estritos termos do artigo 68, do Código Penal.

Na primeira fase, considerando-se os artigos 52, da Lei nº 11.343/2006, e 59, do Código Penal, verifico que as condições e circunstâncias judiciais são normais à espécie, logo, fixo a pena-base no mínimo legal de 5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Ausentes agravantes ou atenuantes.

Não há causas de aumento ou diminuição de pena. O acusado possui condenação anterior sem trânsito em julgado por crime de tráfico de drogas (Processo nº 1501149-06.2019.8.26.0320), além de estar sendo processado pelo mesmo crime (Processo nº 1500050-16.2021.8.26.0551), conforme se verifica às fls. 35/39, indicando que pratica o comércio espúrio reiteradamente, de forma que não estão preenchidos os requisitos do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06. Nesse sentido:

PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. ARTIGO 33, §4º, DA LEI 11.343/06. REQUISITOS CUMULATIVOS. DEDICAÇÃO ATIVIDADE CRIMINOSA. UTILIZAÇÃO INQUÉRITOS E/OU AÇÕES PENAIS. POSSIBILIDADE. PROVIMENTO DO RECURSO. I - O benefício legal previsto no §4º do artigo 33 da Lei 11.343/06 pressupõe o preenchimento pelo Réu de todos os requisitos cumulativamente, sendo eles: i) primariedade; ii) bons antecedentes; iii) não dedicação em atividade criminosa; iv) não integrar organização criminosa. II - O crime de tráfico de drogas deve ser analisado sempre com observância ao mandamento constitucional de criminalização previsto no artigo 5º, XLIII, da Constituição Federal, uma vez que se trata de determinação do constituinte originário para maior reprimenda ao delito, atendendo, assim, ao princípio da vedação de proteção deficiente. III - Assim, é possível a utilização de inquéritos policiais e/ou ações penais em curso para formação da convicção de que o Réu se dedica a atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06. IV - In casu, o Tribunal de Justiça afastou a causa de diminuição de pena mencionada em virtude de o Réu ostentar condenação por tráfico de drogas não transitada em julgado, considerando que ele se dedica à atividade criminosa por não desempenhar atividade lícita, bem como porque "assim que saiu da cadeia, voltou a praticar o mesmo delito". Embargos de divergência providos para prevalecer o entendimento firmado no acórdão paradigma, restabelecendo o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça. (EResp 1.431.091/SP, Terceira Seção do C. STJ, Rel. Ministro Felix Fischer, de DJe 01/02/2017, g.n.)

Torno definitiva, com isso, a pena de 5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

O valor do dia-multa deve ser calculado em seu mínimo legal, à míngua de elementos que possam mensurar a situação econômica do acusado.

Conforme acima delineado, nada obstante a primariedade e os bons antecedentes, o acusado já foi condenado, não definitivamente, e está sendo processado por outro delito idêntico, recomendando-se, com isso, a adoção do regime inicial fechado, não sendo adequados, outrossim, a substituição da pena privativa de liberdade ou o "sursis".

Por idênticos motivos, tendo o acusado, ainda, respondido preso ao processo, não se alterando as circunstâncias fáticas que ensejaram a decretação da prisão preventiva, deve ser recomendado onde se encontra recolhido, notadamente para a garantia da ordem pública, a fim de que não torne a praticar o comércio espúrio, reiterando-se integralmente os termos da decisão de fls. 55/57. Oficie-se.

Ante o exposto, e o mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE a pretensão acusatória, para CONDENAR o acusado JEFFERSON JUNIOR DOS SANTOS, devidamente qualificado, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, no regime inicial fechado, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário mínimo, a ser

corrigido desde a época do fato, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Oportunamente, lance-se o nome do acusado no rol dos culpados.

Condene o réu ao pagamento das custas processuais, observada a gratuidade, pois assistido pela Defensoria Pública.

P. I. C.

Limeira, 11 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA